# 사탐 정치와법 · 문제편

사탐 · 정치와법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**[기본] 1** 다음 헌법 조항에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 제37조 ② 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 ㉠본질적인 내용은 침해할 수 없다.

<보기>

- ㄱ. 기본권은 어떠한 경우에도 제한될 수 없음을 규정하고 있다.
- ㄴ. 기본권 제한은 원칙적으로 법률의 형식으로 이루어져야 한다.
- ㄷ. 국가안전보장, 질서유지, 공공복리는 기본권 제한의 목적에 해당한다.
- ㄹ. ㉠은 기본권 제한 시 반드시 침해해야 하는 요소이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

**[기본] 2** 밑줄 친 (가), (나)에 해당하는 기본권의 유형으로 옳은 것은?

> 갑은 이웃의 소음 피해로 인해 국가 기관에 시정을 요구하는 (가)청원을 제출하였다. 한편 을은 직장을 잃은 후 국가에 (나)인간다운 생활을 위한 최소한의 생계 지원을 요청하였다.

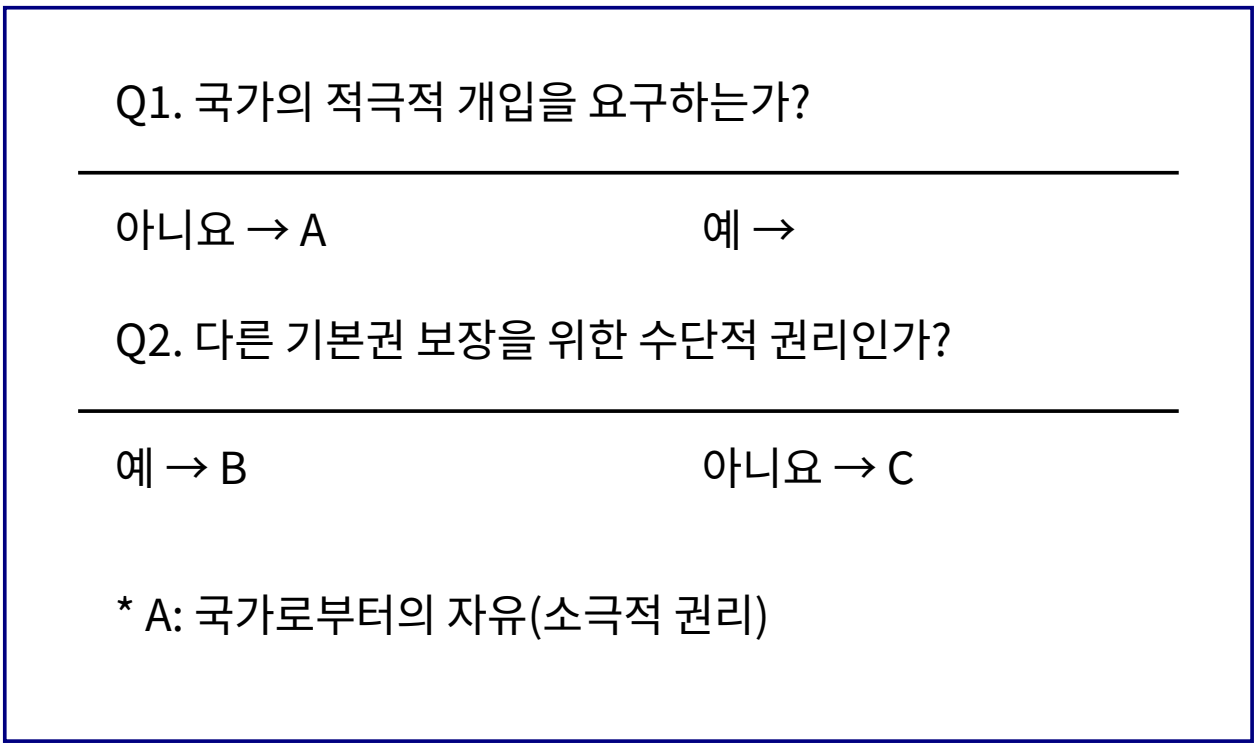
| | (가) | (나) |
|---|---|---|
| ① | 자유권 | 사회권 |
| ② | 청구권 | 사회권 |
| ③ | 청구권 | 참정권 |
| ④ | 참정권 | 평등권 |
| ⑤ | 사회권 | 청구권 |

**[기본] 3** 다음 대화에서 법치주의에 대해 옳게 이해한 학생만을 고른 것은?

> · 나리: 형식적 법치주의는 법의 목적과 내용의 정당성을 중시해.
> · 두리: 실질적 법치주의에서는 '악법도 법'이라는 논리가 정당화되기 어려워.
> · 세리: 실질적 법치주의는 법의 내용이 기본권 보장에 부합할 것을 요구해.

① 나리 ② 세리 ③ 나리, 두리 ④ 두리, 세리 ⑤ 나리, 두리, 세리

[심화] 4 그림은 기본권 A~C를 구분한 것이다. A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 자유권, 사회권, 청구권 중 하나이다.)




① A는 국가의 존재를 전제로 하는 능동적 권리이다.

② B는 바이마르 헌법에서 최초로 규정되었다.

③ C는 인간다운 생활의 보장을 목적으로 하는 사회권이다.

④ A는 C보다 역사적으로 늦게 등장하였다.

⑤ B는 재판청구권, C는 신체의 자유를 사례로 들 수 있다.

[심화] 5 다음 사례에 대한 헌법적 판단으로 가장 적절한 것은?

> A법은 감염병 확산 방지를 위해 확진자의 동선을 무제한·무기한 공개하고, 위반 시 형사처벌하도록 규정하였다. 헌법재판소는 이 법이 감염병 예방이라는 정당한 목적을 가지나, 성명·주소 등 민감정보까지 영구 공개하는 것은 목적 달성에 필요한 최소한의 범위를 넘어선다고 판단하였다.

① A법은 기본권 제한의 목적이 부당하여 위헌이다.

② A법은 법률의 형식을 갖추지 못하여 위헌이다.

③ A법은 과잉금지원칙 중 침해의 최소성에 위배된다.

④ A법은 기본권의 본질적 내용을 침해하지 않았으므로 합헌이다.

⑤ A법은 형식적 법치주의만 충족하면 정당화될 수 있다.

[킬러] 6 표는 학생 갑~병이 기본권 유형 (가)~(다)에 대해 진술한 것의 옳고 그름(○/×)을 나타낸다. (가)~(다)는 각각 자유권, 참정권, 사회권 중 하나이며, 각 학생은 하나의 진술만 하였다. 옳은 것은?

| 학생 | 진술 내용 | 정오 |
|---|---|---|
| 갑 | (가)는 국정에 참여하는 능동적 권리이다. | ○ |
| 을 | (나)는 역사가 가장 오래된 기본권이다. | ○ |
| 병 | (다)는 국가의 적극적 개입을 필요로 한다. | ○ |

① (가)는 자유권이다.

② (나)는 선거권을 포함한다.

③ (다)는 국가로부터의 자유를 의미한다.

④ (가)는 (나)보다 늦게 등장하였다.

⑤ (다)는 (가)의 실질적 보장을 위한 수단적 권리이다.


교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.